PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Comunicación del Banco Central de la República Argentina: medición y publicación mensual del tope a la expansión de la base monetaria y cronogramas de eliminación de adelantos transitorios y de transferencias de utilidades no realizadas

Ejecuta la reforma de la Carta Orgánica: fija la metodología de la base monetaria amplia, la publicación del tope de cada ejercicio, el informe mensual de la emisión acumulada contra el tope y el informe anual al Congreso, y aprueba los cronogramas de cancelación de los adelantos transitorios pendientes y de las transferencias de utilidades no realizadas.

Propuesta 8: Un Banco Central que solo cuide la moneda · Propuesta 1: Tope por ley a la emisión de pesos
Cuándo: Fase I: dentro de los 60 días de la entrada en vigencia de la ley «Ley de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina: tope anual a la emisión, mandatos escalonados y rendición de cuentas» (arts. 9 y 11 de esa ley); la primera publicación del tope, antes del inicio del primer ejercicio en que rige el nuevo art. 20.
Trámite: No aplica: resolución del Directorio del BCRA difundida por Comunicación «A» y publicada en el Boletín Oficial.

VISTO

La Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina aprobada por la Ley N° 24.144 y sus modificatorias, en particular sus artículos 10, inciso i), 20 y 38 en el texto establecido por la Ley N° [—] de reforma de la Carta Orgánica (en adelante, «la Ley»), los artículos 8°, 9° y 11 de la Ley, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley sustituyó el artículo 20 de la Carta Orgánica y fijó un tope anual a la variación de la base monetaria amplia, medido entre el último día hábil de diciembre de un año y el del año siguiente, igual a la suma de la meta de inflación y del crecimiento real previsto del producto, con un máximo legal decreciente.

Que el mismo artículo obliga al Banco a publicar la metodología de medición, que no puede modificarse durante el ejercicio en curso, a informar cada mes la variación acumulada de la base monetaria amplia en relación con el tope y a remitir al Honorable Congreso de la Nación un informe anual de cumplimiento.

Que el artículo 9° de la Ley ordena publicar, dentro de los sesenta (60) días de su entrada en vigencia, un cronograma de eliminación de los adelantos transitorios pendientes de cancelación y de las transferencias al Gobierno nacional de utilidades no realizadas pendientes, y el artículo 11 encomienda al Banco dictar las normas necesarias para su ejecución en el mismo plazo.

Que el artículo 38 de la Carta Orgánica, en el texto de la Ley, dispone que los resultados no realizados se imputan a una reserva especial y no pueden distribuirse ni transferirse mientras no se realicen.

Que la publicación periódica, completa y en formato abierto de estos datos es condición de la credibilidad del ancla monetaria y permite el control del Congreso y de la ciudadanía.

Que han tomado intervención las áreas técnicas y jurídicas competentes.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 11 de la Ley y por la Carta Orgánica.

PREÁMBULO

COMUNICACIÓN «A» [N°] – [fecha] AL PÚBLICO EN GENERAL, A LAS ENTIDADES FINANCIERAS Y AL GOBIERNO NACIONAL Ref.: Tope anual a la expansión de la base monetaria amplia. Publicación y cronogramas. Nos dirigimos a ustedes para comunicarles que el Directorio de esta Institución adoptó la siguiente resolución:

Sección 1 – Tope anual a la expansión de la base monetaria amplia

ARTÍCULO 1°.- Punto 1 – Objeto. Establecer las normas de ejecución del artículo 20 de la Carta Orgánica, en el texto establecido por la Ley, y de los artículos 8°, 9° y 11 de la Ley.

ARTÍCULO 2°.- Punto 2 – Base monetaria amplia. Medir la base monetaria amplia como la suma de los siguientes saldos en pesos al cierre de cada día hábil: a) circulación monetaria, que comprende los billetes y monedas en poder del público y de las entidades financieras; b) depósitos en cuenta corriente de las entidades financieras en el Banco; c) pasivos del Banco con las entidades financieras por operaciones de pase; d) títulos emitidos por el Banco en poder de las entidades financieras, a su valor contable. Quedan excluidos los depósitos del Gobierno nacional en el Banco. La variación anual se calculará entre el saldo del último día hábil de diciembre del año anterior y el saldo del último día hábil de diciembre del año de que se trate.

ARTÍCULO 3°.- Punto 3 – Nota metodológica. Publicar, antes del inicio de cada ejercicio, una nota metodológica con la definición de cada componente del punto 2, las cuentas del balance del Banco que los integran, las fuentes y el tratamiento de los cambios en la composición de los pasivos. La nota no podrá modificarse durante el ejercicio en curso; toda modificación regirá desde el ejercicio siguiente y se publicará junto con la serie recalculada para los cinco (5) ejercicios anteriores.

ARTÍCULO 4°.- Punto 4 – Tope del ejercicio. Publicar, antes del inicio de cada ejercicio, la meta de inflación del año, el crecimiento real previsto del producto interno bruto, su suma y el tope resultante, que será el menor entre esa suma y el porcentaje máximo que fija el artículo 20 de la Carta Orgánica para ese ejercicio. El tope se expresará como porcentaje y como monto en pesos sobre el saldo de la base monetaria amplia del último día hábil de diciembre anterior. El primer ejercicio completo de vigencia del artículo 20 es el que comienza el 1° de enero siguiente a la publicación de la Ley, conforme a su artículo 10.

ARTÍCULO 5°.- Punto 5 – Informe mensual. Publicar, dentro de los cinco (5) días hábiles de cada mes, un informe con: a) el saldo de la base monetaria amplia y de cada uno de sus componentes al último día hábil del mes anterior; b) la variación acumulada desde el último día hábil de diciembre, en pesos y en porcentaje; c) la proporción del tope del ejercicio utilizada; d) los factores de explicación de la variación del mes y acumulada, discriminando compras y ventas de divisas, operaciones con el Gobierno nacional, pases, títulos del Banco y otras operaciones; e) el saldo de los adelantos transitorios y de las transferencias pendientes comprendidos en los puntos 8 a 11. El informe se acompañará de las series diarias en formato abierto.

ARTÍCULO 6°.- Punto 6 – Informe anual de cumplimiento. Remitir al Honorable Congreso de la Nación y publicar, dentro de los treinta (30) días corridos del cierre de cada ejercicio, el informe de cumplimiento del tope previsto en el artículo 20 de la Carta Orgánica, con la variación anual de la base monetaria amplia, su comparación con el tope y, en caso de desvío, sus causas y las medidas adoptadas. El informe se expondrá en las audiencias públicas previstas en el inciso i) del artículo 10 de la Carta Orgánica.

ARTÍCULO 7°.- Punto 7 – Emergencia declarada por ley. Cuando el Honorable Congreso de la Nación declare por ley la emergencia prevista en el artículo 20 de la Carta Orgánica, incorporar al informe mensual la expansión adicional máxima autorizada, su plazo, el monto utilizado y el grado de avance del plan de retorno al tope, con las fechas que fije esa ley.

Sección 2 – Cronograma de eliminación de los adelantos transitorios

ARTÍCULO 8°.- Punto 8 – Saldo inicial. Determinar y publicar, al día de entrada en vigencia de la Ley, el saldo de los adelantos transitorios otorgados al Gobierno nacional pendientes de cancelación, discriminado por operación, con su fecha de otorgamiento y de vencimiento.

ARTÍCULO 9°.- Punto 9 – Cronograma. Aprobar el cronograma de eliminación que como Anexo I forma parte de la presente. Conforme a ese cronograma: a) cada adelanto se cancelará a su vencimiento; b) solo podrá renovarse por un monto menor al que vence, de modo que el saldo total disminuya en cada trimestre calendario en partes iguales; c) el saldo quedará cancelado en su totalidad, a más tardar, el último día hábil del primer ejercicio completo de vigencia del artículo 20 de la Carta Orgánica. No se otorgarán nuevos adelantos transitorios, conforme al artículo 10 de la Ley.

ARTÍCULO 10°.- Punto 10 – Imputación al tope. Computar las renovaciones de adelantos transitorios previstas en el punto anterior dentro de la expansión neta sujeta al tope, en los términos del primer párrafo del artículo 20 de la Carta Orgánica.

Sección 3 – Cronograma de eliminación de las transferencias de utilidades no realizadas

ARTÍCULO 11°.- Punto 11 – Transferencias pendientes. Determinar y publicar, al día de entrada en vigencia de la Ley, el monto de las utilidades cuya transferencia al Gobierno nacional estuviera pendiente, discriminando la parte que proviene de resultados realizados y la que proviene de diferencias de cotización o de valuación de activos y pasivos no realizadas.

ARTÍCULO 12°.- Punto 12 – Cronograma. Aprobar el cronograma que como Anexo II forma parte de la presente, conforme al cual: a) la parte realizada de las utilidades pendientes se transferirá en las fechas previstas, conforme al artículo 38 de la Carta Orgánica; b) la parte no realizada no se transferirá y se imputará a la reserva especial prevista en el artículo 38 de la Carta Orgánica en el balance del primer cierre posterior a la entrada en vigencia de la Ley; c) los montos imputados a la reserva especial solo se transferirán cuando y en la medida en que se realicen. El Banco informará cada mes el saldo de la reserva especial y sus movimientos.

Sección 4 – Disposiciones generales

ARTÍCULO 13°.- Punto 13 – Cronograma de mandatos del directorio. Publicar en el mismo acto el cronograma de vencimiento de los mandatos de los integrantes del directorio previsto en el artículo 8° de la Ley.

ARTÍCULO 14°.- Punto 14 – Forma de publicación. Publicar los informes, notas metodológicas y cronogramas de la presente en el sitio oficial del Banco, en una sección específica de acceso libre, con sus series en formato abierto y reutilizable, y mantener disponibles las versiones anteriores. El incumplimiento de los cronogramas se informará en las audiencias públicas del inciso i) del artículo 10 de la Carta Orgánica.

ARTÍCULO 15°.- Punto 15 – Vigencia y publicación. La presente entra en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial. Los puntos 2 a 7 se aplican desde el primer ejercicio completo de vigencia del artículo 20 de la Carta Orgánica; la primera nota metodológica y el primer tope se publicarán antes del inicio de ese ejercicio. Publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio oficial del Banco.

Saludamos a ustedes atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

[Gerente General] – [Presidente]

ANEXO I: Cronograma de eliminación de los adelantos transitorios (saldo inicial, vencimientos y montos máximos de renovación por trimestre). ANEXO II: Transferencias de utilidades pendientes (parte realizada y fechas de transferencia; parte no realizada imputada a la reserva especial).

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app